

## Soal A. Benar atau Salah

**Petunjuk:** Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH. Berikan alasan secara singkat, penilaian harus didasarkan pada keseluruhan argumentasi dalam pernyataan, bukan hanya pada satu bagian kalimat.

Catatan cara menilai: banyak pernyataan dibuat “setengah benar”. Bagian awalnya benar, tetapi kesimpulan di akhirnya salah. Sesuai petunjuk, yang dinilai adalah keseluruhan argumen, jadi pernyataan seperti itu dijawab SALAH.

**1. SALAH.** (Bab 1) Hukum hanya sebagian dari standar moral masyarakat, bukan seluruhnya. Buku menyebut business ethics begins where the law ends: ada wilayah yang tidak diatur hukum tetapi tetap menuntut pertimbangan etis. Kasus Enron menunjukkan tindakan yang “boleh menurut aturan” tetap bisa menipu, jadi patuh hukum tidak sama dengan patuh etika.

**2. BENAR.** (Bab 1 dan Bab 3) Globalization membuat perusahaan berhadapan dengan yurisdiksi, budaya, standar kerja, dan stakeholder yang berbeda, sehingga isu etika makin rumit. Praktik yang diterima di satu negara tidak otomatis benar di negara lain; sikap yang disarankan buku adalah pluralism, bukan relativism (semua tergantung tempat) dan bukan absolutism (satu aturan untuk semua). Ada nilai minimum yang berlaku di mana saja, misalnya hak asasi manusia.

**3. BENAR.** (Bab 1) Sustainability dalam buku memakai triple bottom line dari Elkington: ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dilihat bersama. Definisinya juga memuat keadilan antargenerasi, yaitu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

**4. SALAH.** (Bab 2 dan Bab 5) Stakeholder Theory memang mengakui bahwa semua pihak yang terdampak punya klaim yang sah (principle of corporate rights dan corporate effect), tetapi tidak mengatakan klaim semua pihak identik. Manajer harus menimbang dan menyeimbangkan klaim yang berbeda; Bab 5 memberi alatnya lewat stakeholder salience (power, legitimacy, urgency). Jadi “prioritas dan manfaat yang sama kepada semua” adalah kesimpulan yang salah.

**5. BENAR.** (Bab 2) Carroll's CSR Pyramid menyusun empat tanggung jawab: economic dan legal (wajib), ethical (diharapkan), dan philanthropic (diinginkan). Laba dan patuh hukum hanya dua lapisan paling bawah; perusahaan juga harus memenuhi harapan etis dan sosial dari stakeholder-nya.

**6. BENAR.** (Bab 2) Ini extended view of Corporate Citizenship: ketika pemerintah mundur, gagal, atau tidak menjangkau, perusahaan ikut berperan sebagai provider hak sosial, enabler atau disabler hak sipil, dan channel hak politik. Karena perusahaan menjadi aktor politik, muncul tuntutan corporate accountability dan transparency.

**7. SALAH.** (Bab 3) Bagian awalnya benar: Utilitarianism menilai tindakan dari total manfaat dikurangi kerugian untuk semua pihak. Tetapi kesimpulannya salah. Buku mencatat kelemahan Utilitarianism justru pada soal pembagian (distribution) dan hak minoritas, sehingga perlu dilengkapi Ethics of Rights dan Theory of Justice. Dosen juga menegaskan nyawa dan hak dasar tidak boleh masuk hitungan untung rugi (kasus General Motors).

**8. BENAR.** (Bab 3) Ethics of Duty (Kant) dan Ethics of Rights adalah teori non-consequentialist: benar salahnya ditentukan oleh prinsip dan hak, bukan oleh hasilnya. Tindakan yang melanggar hak atau memakai orang sekadar sebagai alat tetap salah walaupun menguntungkan secara ekonomi.

**9. SALAH.** (Bab 3) Benar bahwa tidak ada satu teori yang sempurna, tetapi kesimpulannya terbalik. Buku justru menganjurkan memakai beberapa teori sekaligus sebagai “prisma” karena masing-masing menyoroti hal berbeda (Tabel 3.8). Mengganti teori dengan pengalaman manajer dan hitungan ekonomi berarti kembali ke Ethical Egoism dan membuka ruang rationalization.

**10. BENAR.** (Bab 4) Keputusan etis dipengaruhi individual factors (nilai pribadi, Cognitive Moral Development) dan situational factors (sistem reward, authority, bureaucracy, work roles, organizational culture, moral intensity, moral framing). Rest's Four-Stage Model menunjukkan celah antara tahu yang benar dan melakukannya; kasus Volkswagen adalah contoh orang yang tahu salah tetapi tetap jalan karena tekanan target.

**11. SALAH.** (Bab 5) Code of ethics, pelatihan, dan saluran pelaporan adalah alat formal business ethics management, tetapi keberadaannya bukan bukti budaya etis. Buku menyebut efektivitas kode bergantung pada cara ditulis, didukung, dan diterapkan; compliance saja melahirkan budaya centang kotak (box-ticking). Enron punya kode etik, eFishery punya misi mulia, keduanya tetap melakukan penipuan. Budaya dinilai dari perilaku nyata, bukan dokumen.

**12. BENAR.** (Bab 5) Menurut kerangka Paine, compliance orientation (aturan, pengawasan, sanksi) dan values orientation (nilai, integritas, tanggung jawab) saling melengkapi. Compliance saja tidak punya jiwa, values saja tidak punya gigi. Siemens memakai keduanya setelah skandal suap dan dinilai paling efektif.

**13. BENAR.** (Bab 4 dan Bab 5) Whistleblowing adalah konflik antara loyalitas serta kerahasiaan dan tanggung jawab mencegah kerugian pihak lain. Buku membahasnya di bagian personal integrity (Bab 4) dan reporting channels (Bab 5). Penilaiannya memang bergantung pada beratnya pelanggaran, pihak yang terdampak, bukti, dan apakah jalur internal sudah ditempuh; kasus eFishery dan Enron (Sherron Watkins) menunjukkan whistleblower melindungi perusahaan, bukan mengkhianatinya.

**14. SALAH.** (Bab 6 dan Bab 2) Fiduciary duty manajer adalah kepada kepentingan perusahaan dalam jangka panjang, bukan kepada laba kuartal ini. Pandangan Friedman bahwa satu-satunya tanggung jawab adalah laba ditolak buku lewat Stakeholder Theory dan enlightened self-interest: investasi pada karyawan, lingkungan, dan stakeholder lain justru menjaga nilai perusahaan. Menilai setiap penurunan laba jangka pendek sebagai kegagalan mendorong earnings management seperti kasus Garuda.

**15. BENAR.** (Bab 6) Pemegang saham bisa menjadi “warga perusahaan” yang aktif lewat shareholder democracy (hak suara, RUPS), shareholder activism, dan socially responsible investment (negative dan positive screening). Karena punya pengaruh, pemegang saham juga punya tanggung jawab etis atas cara memakainya.

**16. SALAH.** (Bab 3, Bab 2) Ini penyalahgunaan Utilitarianism: manfaat besar bagi jutaan penerima tidak menghapus hak anak yang keracunan atau dirugikan. Ethics of Rights dan

Theory of Justice menuntut hak tiap individu dan pembagian risiko dinilai, bukan hanya jumlah total. Accountability penyelenggara (Bab 2) tetap wajib diuji. Prinsip dosen: nyawa dan hak dasar tidak bisa ditukar dengan manfaat agregat.

**17. SALAH.** (Bab 1 dan Bab 3) Izin lengkap hanya memenuhi lapisan legal; kepatuhan regulasi adalah standar minimum, bukan tertinggi. Kapal Virgo 8 berusia 25 tahun, dirancang untuk pelayaran pantai, dan dimodifikasi di Batam, jadi secara etis pemilik tetap wajib menilai kelayakan nyata (duty of care dan Ethic of Care kepada penumpang). Pesan dosen: in the absence of regulation, ethics must be there, dan nyawa tidak boleh masuk hitungan untung rugi.

**18. SALAH.** (Bab 3) Theory of Justice dari Rawls: ketidaksetaraan hanya bisa diterima jika memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling lemah, dan semua orang punya kebebasan dasar yang sama. Fasilitas yang dibeli dengan uang atau kedekatan di dalam lapas melanggar kesetaraan di hadapan hukum dan procedural justice, dan pada praktiknya adalah suap. “Tidak secara eksplisit merugikan” bukan ukuran; warga binaan lain dirugikan karena keadilan dijual.

**19. SALAH.** (Bab 3) Metode statistik yang sah di tingkat agregat tidak menghapus akibat pada orang yang salah diklasifikasi; menurut Ethics of Duty (Kant), orang tidak boleh diperlakukan sekadar angka. Distributive justice dan procedural justice menuntut ada jalur koreksi bagi yang dirugikan, dan Discourse Ethics menuntut pihak terdampak bisa bersuara. Jadi pemerintah justru punya kewajiban etis yang kuat untuk menyediakan mekanisme koreksi.

**20. BENAR.** (Bab 3 dan Bab 4) Ini contoh penilaian etis yang menimbang banyak sudut: Utilitarianism (kerugian kalau bantuan ditunda), Ethics of Rights (hak kelompok rentan), Theory of Justice (tingkat kesalahan dan siapa yang menanggungnya), Discourse Ethics (transparansi dan mekanisme koreksi). Menunggu data sempurna juga keputusan yang punya korban. Yang etis adalah bertindak dengan data terbaik yang ada sambil terus memperbaikinya dan membuka jalur koreksi.

## Soal B Nomor 2. Kasus Karhutla di Indonesia

**Soal:** Kasus Karhutla di Indonesia yang sangat masif dan berulang apa permasalahan etikanya / dilemma etikanya, siapa yang dirugikan, siapa yang bertanggungjawab, prinsip etika apa yang dilanggar, Upaya apa untuk mencegah supaya hal tersebut tidak terulang dan pembelajaran apa yang dapat Anda ambil dari kasus tersebut. Coba Anda bobot tantara manfaat dan kerugiannya.

**Deskripsi singkat.** Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi hampir setiap musim kemarau, terutama di lahan gambut Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar titik api berada di atau dekat konsesi perkebunan dan hutan tanaman, karena membakar adalah cara paling murah membuka lahan dibanding alat berat. Asapnya menyebar ke provinsi lain dan negara tetangga.

**Dilema etikanya.** Membuka lahan dengan api sangat murah dan cepat bagi perusahaan dan sebagian petani, sedangkan biaya asap, penyakit, dan emisi ditanggung orang lain.

Dilemanya adalah keuntungan privat jangka pendek melawan biaya sosial dan lingkungan jangka panjang. Dilema turunannya di level pemerintah: penerimaan dan investasi dari perkebunan melawan tugas melindungi warga dan hutan.

**Siapa yang dirugikan.** Warga yang menghirup asap (ISPA, sekolah tutup, penerbangan dibatalkan), petani kecil yang kehilangan lahan, masyarakat adat, negara tetangga (Malaysia, Singapura), generasi mendatang yang menanggung emisi karbon dari gambut, dan Indonesia sendiri yang reputasi serta ekonominya rugi. Sebagai stakeholder tanpa suara, lingkungan dan satwa ikut menjadi korban.

**Siapa yang bertanggung jawab.** Tiga level. Sistem: pemerintah pusat dan daerah sebagai pemberi izin konsesi di lahan gambut dan pengawas yang lemah menegakkan hukum; perusahaan besar sering lolos, petani kecil yang ditangkap. Organisasi: perusahaan perkebunan dan hutan tanaman yang membakar atau membiarkan konsesinya terbakar, serta pembeli hasilnya yang tidak peduli asal usulnya. Individu: pelaku pembakaran di lapangan dan pejabat yang menukar izin dengan kepentingan. Yang dominan: pemberi izin dan pemegang izin, karena api tidak mungkin sebesar itu tanpa keduanya.

**Prinsip etika yang dilanggar.** Biaya sosial yang dilempar ke masyarakat dan tidak diinternalisasi (Bab 1, etika lingkungan). Keadilan distributif menurut Theory of Justice: yang untung segelintir, yang menanggung jutaan orang, dan di balik veil of ignorance tidak ada yang mau menjadi warga penghirup asap. Hak atas kesehatan dan lingkungan yang baik (Ethics of Rights). Ethic of Care terhadap warga sekitar konsesi. Keadilan antargenerasi dalam sustainability. Kejujuran, karena laporan keberlanjutan dan sertifikat sering tidak sesuai kenyataan (greenwashing, Bab 5). Dengan Carroll's CSR Pyramid, perusahaan yang berizin tetapi membakar gagal di lapisan legal sekaligus ethical.

**Mengapa berulang.** Dengan Bab 4: moral intensity dirasa rendah karena korban jauh dan dampaknya tertunda; moral framing sebagai “cara tradisional membuka lahan” atau “kemarau panjang” menyembunyikan pilihan sadar; rationalization berupa denial of responsibility (“bukan kami yang membakar, api dari luar”); dan insentif jangka pendek karena hukuman lebih murah daripada biaya alat berat.

**Pembobotan manfaat dan kerugian.** Manfaat: biaya pembukaan lahan rendah, lahan cepat siap tanam, investasi dan penerimaan daerah dalam jangka pendek. Kerugian: biaya kesehatan jutaan orang, kerugian ekonomi yang menurut Bank Dunia mencapai belasan miliar dolar pada 2015, emisi gambut yang sangat besar, kerusakan hubungan dengan negara tetangga, dan hilangnya lahan gambut yang tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Bahkan dengan Utilitarianism yang jujur, kerugiannya jauh lebih besar dan jatuh ke pihak yang tidak menikmati manfaatnya. Dengan Theory of Justice dan Ethics of Rights, praktik ini tidak bisa dibenarkan sama sekali.

**Upaya pencegahan.** Pemerintah: tinjau dan cabut izin di lahan gambut dalam, tegakkan hukum sampai ke korporasi dan pembelinya, bukan hanya petani; buat pemegang konsesi bertanggung jawab atas api di wilayahnya (strict liability); pulihkan gambut dengan pembasahan kembali; dan ubah ukuran kinerja daerah agar memuatutupan hutan dan jumlah titik api. Perusahaan: kebijakan tanpa bakar (zero burning) yang diaudit pihak independen, internalisasi biaya lingkungan dalam hitungan proyek, environmental management system yang dijalankan sungguh-sungguh, dan social accounting yang jujur.

Pembeli dan investor: rantai pasok bebas deforestasi dan socially responsible investment yang menolak perusahaan pembakar. Masyarakat: pemantauan titik api dengan satelit yang terbuka, sehingga tekanan publik menjadi alat akuntabilitas.

**Pembelajaran.** Pertama, kerusakan yang murah bagi pelaku selalu mahal bagi orang lain; biaya yang disembunyikan pasti muncul kembali lebih besar. Kedua, izin dan sertifikat bukan jaminan etis; yang menentukan adalah praktik di lapangan. Ketiga, masalah yang berulang adalah masalah sistem, bukan oknum, sehingga jawabannya adalah governance dan insentif, bukan sekadar hukuman sesaat. Keempat, dalam ketiadaan penegakan aturan yang tegas, etika harus hadir; perusahaan yang baik tidak menunggu dipaksa untuk berhenti membakar. Kelima, lingkungan bukan warisan nenek moyang tetapi pinjaman dari anak cucu.